

25년 2차 경찰학 해설 정진천 경찰학

※ 출제비율

경찰학의 기초이론 30%(-)	경찰의 분류	01
	형식적 의미의 경찰과 실질적 의미의 경찰	02
	영미법계와 대륙법계 경찰개념	03
	경찰의 임무	04
	경찰 기본이념	05
	국가경찰제도와 자치경찰제도	06
	전문직업화의 문제점	07
	「경찰청 공무원 행동강령」	08
	「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」	09
	「경찰청 적극행정 면책제도 운영규정」	10
	범죄예방	11
	지역사회 경찰활동	12
제도론 5%(-)	외국경찰제도	13
	「경찰법」의 의의 및 평가	14
경찰 행정법 32.5%(-2.5%)	「지방자치법」상 자치법규	15
	경찰행정법의 법원(法源)	16
	행정법상 신뢰보호의 원칙	17 (判)
	시·도자치경찰위원회의 소관 사무	18
	「경찰공무원 징계령 세부시행규칙」	19
	「경찰 감찰 규칙」	20
	범인검거 등 공로자 보상	21
	「경찰관의 정보수집 및 처리 등에 관한 규정」	22
	「행정절차법」상 처분	23
	「경찰관 직무집행법」 제11조의5 ‘직무 수행으로 인한 형의 감면’	24
	「공직자윤리법」상 등록재산의 공개대상자	25
	국가배상	26 (判)
경찰행정학 15%(-)	「행정심판법」	27
	경찰조직편성의 원리	28
	계급제와 직위분류제	29
	동기부여이론	30
	예산제도	31
	직업공무원제도	32
분야별경찰활동 17.5%(+2.5)	경찰통제	33
	「총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률」	34
	「범죄피해자 보호법」	35
	「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」	36
	「경찰 비상업무 규칙」	37
	시·도경찰청장이 지정하는 긴급자동차	38
	「북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률」	39
	「범죄인 인도법」	40

25년 2차 경찰학 해설 정진천 경찰학

※ 총평

25'2차 경찰학 시험은 전반적으로 중간 정도의 난이도로 평가할 수 있겠습니다.

이번 시험은 지난 시험들에 비해 판례 비중이 2문제로 다소 감소하였고, 이론과 조문 문제가 주를 이룬 것이 특징입니다. 또한 문제 유형은 대부분 “옳지 않은 것”을 찾는 형식으로 출제되어 개인적으로는 다소 쉽게 느껴지는 부분도 있었으나(중하), 시험장 분위기와 수험생 심리를 고려했을 때는 중간 정도의 난이도로 보는 것이 적절합니다.

일부 지엽적인 문제가 출제되기는 했지만, 해당 지문이 아니더라도 정답을 도출할 수 있는 문제가 많았던 점이 이번 시험의 특징입니다. 특히, 하나의 지문만 정확히 알고 있어도 해결 가능한 문제가 적지 않았습니다. 또한 기존에 잘 다루지 않던 내용들이 출제되어, 오히려 정진천 경찰학 수험생들에게는 점수 상승의 기회가 되었을 것으로 생각합니다.

개인적인 견해로는, (물론 꼼꼼히 준비한 수험생은 맞출 수 있었겠지만) 15번, 19번, 35번 문제가 다소 고민을 요했을 것으로 보입니다. 특히 한 번도 다루지 않았던 지문이 포함된 문제도 있어 순간적으로 당황했을 수 있으나, 그동안 훈련한 대로 과감히 넘기고 아는 문제에 집중했으리라 믿습니다. 그 외의 문제들은 평소 꾸준히 준비해 온 상위권 수험생이라면 반드시 맞혀야 할 문제들이었습니다.

예상대로 이번에도 출제 경험이 적었던 조문들이 포함되었으며, 이러한 현상은 앞으로도 계속될 것으로 보입니다. 한두 문제에서 당락이 갈리는 시험 특성상, 경찰학 강사의 분석력과 지도력이 수험생의 합격 여부에 결정적 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 특히 내년부터 시행되는 통합채용에서는 그 경향이 더욱 두드러질 것입니다.

앞으로 경찰학 대비는 기존의 내용을 완벽히 숙지하여 실제 시험에서 실수를 줄이는 데 집중해야 하며, 동시에 보지 않았던 지문과 조문에 대해서도 꾸준히 대비할 필요가 있습니다. 다소 번거롭게 느껴질 수 있겠지만, 믿고 따라와 주신다면 충분히 여유 있게 합격하실 수 있을 것입니다.

9월 8일 14시 26'경찰학 대비 live설명회를 진행하니 자세한 내용은 그 때 다루도록 하겠습니다.

<https://pol.liveclass.com/>

네이버에서 “정진천”을 검색하면 사이트에 들어실 수 있는 링크가 보입니다.

1. 경찰의 분류에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 예방경찰과 진압경찰은 경찰권 발동 시점에 따라 구분한 것이다.
- ② 행정경찰과 사법경찰은 경찰활동의 목적 및 임무에 따라 구분한 것이다.
- ③ 보안경찰과 협의의 행정경찰은 행정경찰을 업무의 독자성에 따라 구분한 것이다.
- ④ 질서경찰과 봉사경찰은 실질적 의미의 경찰을 경찰활동의 질과 내용에 따라 구분한 것이다.

해설

- ④ 틀림. 보통경찰기관이 사회공공의 안녕과 질서를 유지하기 위하여 강제력을 수단으로 법집행을 행하는 것을 질서경찰이라고 하고 보통경찰기관이 비권력적 수단으로 직무를 수행하는 것을 봉사경찰이라고 한다. 양자 모두 보통경찰의 활동을 전제로 구분한 개념이기 때문에 **형식적 의미의 경찰**을 경찰활동의 질과 내용에 따라 구분한 것이라고 해야 옳다.

정답 ④

2. 형식적 의미의 경찰과 실질적 의미의 경찰에 관한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 실질적 의미의 경찰은 조직중심적인 개념이고, 형식적 의미의 경찰은 작용중심적인 개념이다.
- ② 「국회법」에 따라 국회 회의장 건물 안에서 의장의 지휘를 받아 경호업무를 수행하는 경위(警衛)는 실질적 의미의 경찰에 해당한다.
- ③ 「국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률」에 따른 정보경찰의 활동은 형식적 의미의 경찰에 해당한다.
- ④ 「형사소송법」에 따라 범죄를 수사하는 사법경찰의 활동은 실질적 의미의 경찰에 해당한다.

해설

- ① 틀림. 실질적 의미의 경찰은 **작용**중심적인 개념이고, 형식적 의미의 경찰은 **조직**중심적인 개념이다.
- ② 틀림. 보통경찰기관이 하는 작용이 아니고, 국회 내부질서유지는 사회 공공의 안녕과 질서유지를 위해 일반통치권을 전제로 하는 권력적 작용도 아니기 때문에 **국회 경위(警衛)는 형식적 의미의 경찰과 실질적 의미의 경찰 어느 경찰에도 해당하지 않는다.**
- ③ 옳음. 정보경찰의 활동은 비권력 작용이기는 하나 조직법상 보통경찰기관의 작용이기 때문에 형식적 의미의 경찰에 해당한다.
- ④ 틀림. 3권 분립사상에 따라 사법경찰은 행정경찰을 전제로 논하는 실질적의미의 경찰에 해당하지 않지만 조직법상 보통경찰기관의 임무로 규정되어 있어 **형식적 의미의 경찰에는 해당한다.**

정답 ③

3. 영미법계와 대륙법계 경찰개념에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 우리나라의 경찰개념은 대륙법계와 영미법계의 경찰개념을 모두 반영하고 있다.
- ② 1953년 12월에 제정된 「경찰관 직무집행법」 제1조는 '국민의 생명·신체 및 재산의 보호'를 경찰의 직무로 규정하여 치안유지를 중심으로 하는 대륙법계의 행정경찰적 개념이 강조되었다.
- ③ 우리나라는 영미법계 경찰개념의 영향으로 범죄수사를 경찰의 사물관할로 인정하고 있다.
- ④ 대륙법계에서는 영미법계와 비교하여 경찰통제를 위한 방법으로 행정소송이나 국가배상 등의 사법적 통제가 주로 발달하였다.

25년 2차 경찰학 해설 정진천 경찰학

해설

- ① 옳음. 프랑스 죄와형벌법전 제16조의 규정은 일본의 행정경찰규칙의 모범이 되었고, 이 규칙은 1894년 갑오개혁을 통해 한국 최초의 작용법인 행정경찰장정에 그대로 반영되었다. 이것은 프랑스법의 경찰개념이 한국경찰개념 형성에 있어 중요한 역할을 했고 일본을 통해 한국에 전수되었다는 것을 의미한다. 중요한 것은 기존에 치안유지 중심의 행정경찰적 관점이 강조되었다면 해방 이후에는 영·미 법계의 민주적 이념에 따른 경찰개념이 강조되었다는 것이다. 이에 국민의 생명·신체·재산 보호가 경찰의 책무로 도입되었고 결론적으로 우리의 경찰개념은 대륙법계와 영미법계의 경찰개념이 모두 반영되어있다

대륙법계의 영향	프랑스의 '죄와 형벌법전' (1795)	⇒	일본의 '행정경찰규칙' (1875)	⇒	한국의 '행정경찰장정' (1894)
영·미법계의 영향	미군정 실시(1945)	영·미 법계의 민주적 이념에 따른 경찰개념이 강조되어 국민의 생명·신체·재산보호가 경찰의 책무로 도입.			
	경찰관직무집행법(1953)	국민의 생명·신체·재산 보호라는 <u>영·미법계의 경찰개념이 최초로 반영</u> 된 법 제정.			

- ② 틀림. 국민의 생명·신체·재산 보호를 중심으로 하는 영미법계 개념이 강조되었다.
 ③ 옳음. 영미법계는 행정경찰과 사법경찰의 구분을 하지 않고 보통경찰기관이 양자를 아울러 관장하였다. 이러한 영미법계의 영향을 받은 우리나라도 보통경찰기관이 양자를 아울러 관장하고 있다.
 ④ 옳음.

정답 ②

4. 경찰의 임무를 '공공의 안녕과 공공의 질서에 대한 위협의 방지'라고 정의할 때, 이에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 공공의 안녕은 국민의 생명·신체 및 재산보호를 포함하는 상위개념이다.
 ② 공공의 안녕의 요소 중 법질서의 불가침성은 사법(私法)규범을 제외한 공법(公法)규범을 대상으로 한다.
 ③ 공공의 질서란 시대에 따라 변화하는 상대적이고 유동적인 개념이다.
 ④ 공공의 질서란 당시의 지배적인 윤리와 가치관을 기준으로 판단할 때 그것을 준수하는 것이 시민으로서 원만한 공동체 생활을 위한 필수적인 전제조건이 되고, 공공사회에서 개인의 행동에 대한 불문규범의 총체가 되는 것을 의미한다.

해설

- ① 옳음. 민주주의 경찰이념 하에 국민의 생명·신체·재산의 보호가 1차적 임무로 강조되긴 하지만, 이것은 공공의 안녕의 한 요소로 구성되어 있으므로, 결국 공공의 안녕을 상위 개념으로 볼 수 있다.
 ② 틀림. 원칙적으로 사법(私法) 질서는 개인 간의 문제로서 경찰 공공의 원칙(민사관계 불간섭의 원칙)에 따라 법적 근거가 없는 경우 경찰의 개입이 금지된다. 예외적으로 '법적 보호가 적시에 이루어지지 않고, 경찰의 원조 없이는 법을 실현하는 것이 무효화 되거나 사실상 어려워질 경우'에는 경찰이 개입할 수 있다.
 ③ 옳음. 과거에는 풍속 단속(장발·미니스커트)이 공공질서 위반으로 간주되었으나, 현재는 허용되는 것처럼 상대적이고 유동적이다.
 ④ 옳음.

정답 ②

5. 경찰 기본이념에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 인권존중주의는 「국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률」에는 관련된 규정이 없으나, 헌법 제10조와 제37조 제1항 등을 통하여 당연히 유추된다.
- ② 「경찰공무원법」은 경찰공무원이 정당이나 정치단체의 결성 또는 가입을 지원하거나 방해하는 행위를 정치활동에 관여하는 행위로 본다.
- ③ 「행정기본법」 제1조(목적)를 통하여 경영주의를 도출할 수 있다.
- ④ 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」상 ‘국민감사청구제도’는 경찰의 대외적 민주화 방안이다.

해설

- ① 틀림. **인권존중주의는 「국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률」 제5조에 규정되어 있다.** ➡ 경찰은 그 직무를 수행할 때 헌법과 법률에 따라 국민의 자유와 권리 및 모든 개인이 가지는 불가침의 기본적 인권을 보호하고, 국민 전체에 대한 봉사자로서 공정·중립을 지켜야 하며, 부여된 권한을 남용하여서는 아니 된다.(국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률 제5조)
- ② 옳음. (경찰공무원법 제23조②제1호)
- ③ 옳음. '경영주의'(managerialism)는 공공 부문에서 사기업의 경영 원칙과 기법을 도입하여 효율성, 성과, 고객 중심 서비스 등을 강조하는 접근 방식이다. 「행정기본법」 제1조에 명시된 '효율성 향상'이라는 목표는 경영주의에서 중요하게 다루는 핵심 가치 중 하나이므로, 이를 통해 경영주의의 정신을 도출할 수 있다.

행정기본법 제1조

이 법은 행정의 원칙과 기본사항을 규정하여 행정의 민주성과 적법성을 확보하고 적정성과 **효율성을 향상**시킴으로써 국민의 권익 보호에 이바지함을 목적으로 한다.

- ④ 옳음.

정답 ①

6. 국가경찰제도와 비교하여 자치경찰제도가 가지는 특징에 관한 설명이다. 옳은 것으로 묶인 것은?

- ㉠ 조직의 관료화로 인해 국민에 대한 봉사의식이 저하될 수 있다.
- ㉡ 지역주민의 경찰활동 참여를 활성화 할 수 있다.
- ㉢ 능률성보다 민주성이 확보된다.
- ㉣ 전국적으로 균등한 치안서비스를 제공할 수 있다.

- ① ㉠㉡ ② ㉠㉢ ③ ㉡㉣ ④ ㉢㉣

해설

- ㉠ 틀림. 국가경찰의 단점에 해당한다.
- ㉡ 옳음. **자치경찰의 장점**에 해당한다.
- ㉢ 옳음. **자치경찰의 장점**에 해당한다. ➡ 자치경찰제도는 지역주민의 경찰활동 참여를 활성화하고 경찰의 민주적 통제를 강화하는 방안으로 논의되므로, 민주성이 확보된다는 점은 제도의 중요한 장점으로 볼 수 있음.
- ㉣ 틀림. 국가경찰의 장점에 해당한다.

정답 ③

일반적으로 전문직은 장기간의 교육을 통해 역량이 함양되며 그로 인한 비용도 발생된다. 이러한 이유로 교육적·경제적으로 불리한 위치에 있는 집단은 경찰직군으로 진입하는 기회가 박탈되는 문제가 있다.

- 해설**

정답 ②

- ① 공무원은 상급자가 자기 또는 타인의 부당한 이익을 위하여 공정한 직무수행을 현저하게 해치는 지시를 하였을 때에는 소속 기관의 장과 상담하여야 한다.
- ② 공무원은 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 직무관련자 또는 직무관련공무원으로부터 사적 노무를 제공받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다. 다만, 다른 법령 또는 사회상규에 따라 허용되는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ③ 공무원은 다른 공무원에게 또는 그 공무원의 배우자나 직계 존속·비속에게 수수·금지·금품등을 제공하거나 그 제공의 약속 또는 의사표시를 해서는 아니 된다.
- ④ 공무원이 대가를 받고 수행하는 외부강의등은 월 3회를 초과할 수 없다. 국가나 지방자치단체에서 요청하거나 겸직 허가를 받고 수행하는 외부강의등은 그 횟수에 포함하지 아니한다. 그럼에도 불구하고 월 3회를 초과하여 대가를 받고 외부강의등을 하려는 경우에는 미리 소속 기관의 장의 승인을 받아야 한다.

해설

- 정답 ①**

9. 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 소속기관장은 부정청탁이 있었던 사실을 알게 된 경우 부정청탁을 받은 공직자등에 대하여 직무 참여 일시중지, 직무 대리자의 지정, 전보의 조치 등을 하여야 한다.
- ② 공직자등은 자신의 직무와 관련된 외부강의등의 대가로서 대통령령으로 정하는 금액을 초과하는 사례금을 받은 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 소속기관장에게 신고하고, 제공자에게 그 초과금액을 지체 없이 반환하여야 한다.
- ③ 증여를 제외한 사적 거래로 인한 채무의 이행 등 정당한 권원에 의하여 제공되는 금품등은 이 법 제8조에서 규정하는 수수가 금지된 금품 등에 해당하지 않는다.
- ④ 공직자등의 직무와 관련된 공식적인 행사에서 주최자가 참석자에게 통상적인 범위에서 일률적으로 제공하는 교통, 숙박, 음식물 등의 금품등은 이 법 제8조에서 규정하는 수수가 금지된 금품 등에 해당하지 않는다.

해설

- ① 틀림.

부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 제7조

- ④ 소속기관장은 부정청탁이 있었던 사실을 알게 된 경우 또는 제2항 및 제3항의 부정청탁에 관한 신고·확인 과정에서 해당 직무의 수행에 지장이 있다고 인정하는 경우에는 부정청탁을 받은 공직자등에 대하여 다음 각 호의 조치를 **할 수 있다**.
 1. 직무 참여 일시중지
 2. 직무 대리자의 지정
 3. 전보
 4. 그 밖에 국회규칙, 대법원규칙, 헌법재판소규칙, 중앙선거관리위원회규칙 또는 대통령령으로 정하는 조치

- ② 옳음. (부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 제10조⑤)
- ③ 옳음. (부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 제8조③제3호)
- ④ 옳음. (부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 제8조③제6호)

정답 ①

10. 「경찰청 적극행정 면책제도 운영규정」에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 이 규정에 의한 면책은 경찰청 및 그 소속기관의 공무원 또는 산하단체의 임·직원 등에게 적용된다.
- ② 적극행정 면책심사의 신청은 감사 대상자만 가능하며, 면책사유에 해당하는 증빙자료를 구비하여 감사 책임자에게 면책심사를 신청할 수 있다.
- ③ 적극행정 면책신청에 대한 심사를 위하여 경찰청에 적극행정 면책심사위원회를 둔다.
- ④ 적극행정 면책심사위원회는 위원장 1명을 포함하여 5명 이상 7명 이내로 성별을 고려하여 구성하며 위원장은 감사관으로 한다.

해설

- ① 옳음. (경찰청 적극행정 면책제도 운영규정 제4조)
 ② 틀림. **감사대상기관의 장 또는 감사대상자의 소속 부서장**도 감사를 받은 소속 직원 중에서 특별히 면책조치가 필요할 경우에는 면책사유에 해당하는 증빙자료를 구비하여 감사 책임자에게 면책심사를 신청할 수 있다.

경찰청 적극행정 면책제도 운영규정 제4조

- ① **감사 대상자**가 면책심사를 받을 경우에는 면책사유에 해당하는 증빙자료를 구비하여 감사 책임자에게 면책심사를 신청할 수 있다.
 ② **감사대상기관의 장 또는 감사대상자의 소속 부서장**이 감사를 받은 소속 직원 중에서 특별히 면책조치가 필요할 경우에는 면책사유에 해당하는 증빙자료를 구비하여 감사 책임자에게 면책심사를 신청할 수 있다.
 ③ 옳음. (경찰청 적극행정 면책제도 운영규정 제7조①)
 ④ 옳음. **위원회는 위원장 1명을 포함하여 5명 이상 7명 이내로 성별을 고려하여 구성하며 위원장은 감사관으로 하고** 위원은 심사안건 관련 부서장(감사담당관 또는 감찰담당관)을 포함하여 회의 개최 시 마다 위원장이 경찰청 소속 과장급 공무원 중에서 지명하는 사람으로 한다. 다만, 위원 중 1인은 경감 이하 경찰공무원 또는 6급 이하 일반직공무원으로 한다. (경찰청 적극행정 면책제도 운영규정 제7조②)

정답 ②

11. 범죄예방에 관한 설명으로 옳고 그름의 표시(O, X)가 바르게 된 것은?

- ㉠ 브랜팅햄(Brantingham)과 파우스트(Faust)의 2차적 범죄예방은 범죄자들이 더 이상 범죄를 저지르지 못하도록 상습범 대책 및 재범억제를 지향하는 범죄예방 전략을 말하며, 교화개선·전환제도에 중점을 둔다.
 ㉡ 뉴먼(Newman)이 주장한 방어공간이론은 영역성, 감시, 이미지, 입지조건(환경)을 구성요소로 하고 있다.
 ㉢ 샘슨 등(Sampson et al.)이 주장한 집합효율성이론은 공식적 사회통제, 즉 경찰 등 법집행기관의 중요성을 간과하고 있다는 한계가 있다.
 ㉣ 코헨(Cohen)과 펠슨(Felson)의 일상활동이론에서는 동기가 부여된 잠재적 범죄자, 범행의 기술, 보호자(감시자)의 부재를 범행발생의 3요소로 하고 있다.

- ㉠ ㉡ ㉢ ㉣
 ① (X) (O) (O) (X)
 ② (X) (O) (X) (X)
 ③ (O) (O) (O) (X)
 ④ (O) (X) (X) (O)

해설

- ㉠ 틀림. "범죄자들이 더 이상 범죄를 저지르지 못하도록 **상습범 대책 및 재범억제를 지향하는**" 부분과 "**교화개선**"은 주로 **3차적 범죄예방에 해당**하며, 이는 실제 범죄자를 대상으로 한다. 반면, 2차적 범죄예방은 잠재적 범죄자를 대상으로 하며, "**전환제도**"는 **2차적 예방에 포함**된다.
 ㉡ 옳음.
 ㉢ 옳음.
 ㉣ 틀림. **범행의 기술이 틀렸다.** ➡ 코헨(Cohen)과 펠슨(Felson)의 일상활동이론에서는 동기가 부여된 잠재적 범죄자, **범행대상**, 보호자(감시자)의 부재를 범행발생의 3요소로 하고 있다.

정답 ①

12. 지역사회 경찰활동에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 지역사회 경찰활동은 범죄 및 무질서에 대한 문제를 해결함에 있어서 경찰과 지역사회 양자를 참여시키는 협력관계를 중요하게 여긴다.
- ② 지역사회 경찰활동은 지역사회와의 협력, 경찰조직의 분권화 등을 중요하게 여긴다.
- ③ 지역사회 경찰활동 프로그램에는 경찰과 주민 사이에 의사소통을 강화하는 이웃지향적 경찰활동이 있다.
- ④ 지역사회 경찰활동의 효과성은 신고에 대한 경찰의 출동시간으로 결정하며, 능률성은 체포율과 적발건수로 결정한다.

해설

- ④ 틀림. 지역사회 경찰활동의 효과성은 **시민의 협조**로 결정하며, 능률성은 **범죄와 무질서의 부재**로 결정한다.

정답 ④

질문	전통적 경찰활동	지역사회 경찰활동
경찰은 누구인가?	법집행에 대해 주로 책임을 지고 있는 경찰 기관	• 경찰이 시민이고, 시민이 곧 경찰 • 경찰은 모든 시민의 일에 24시간 관심을 제공하기 위해 급료를 받는 사람.
경찰과 다른 공공기관의 관계는 어떠한가?	우선사항이 종종 갈등을 일으킨다.	경찰은 삶의 질을 향상 시키는데 책임이 있는 여러 부서들 중 하나
경찰의 역할은 무엇인가?	범죄진압에 중점	광범위한 문제해결에 중점
경찰능률성 측정방법은?	체포율	범죄와 무질서의 부재
최고의 우선사항은 무엇인가?	폭력과 관련이 있는 범죄	지역사회를 매우 괴롭히는 모든 문제
경찰이 특별히 다루는 것은?	사건	시민의 문제와 관심사
경찰효과성을 결정하는 것은?	출동시간	시민의 협조
경찰은 서비스요청에 대해서 무슨 견해를 취하는가?	경찰이 해야 할 업무가 없을 때만 취급	중요한 기능이며, 훌륭한 기회
경찰전문성은 무엇인가?	중요범죄에 신속하고 효과적으로 대응	지역사회와 긴밀한 관계 유지
가장 중요한 정보는?	범죄정보	범죄자정보
경찰책임의 본질적인 성격은 무엇인가?	중앙집권성을 강조	지역사회의 욕구에 대한 책임을 강조
경찰본부의 역할은 무엇인가?	필요한 규율과 정책제공	조직의 가치를 설명
언론관계 부서의 역할은 무엇인가?	운용 경찰관들이 업무를 잘 수행할 수 있도록, 운용 경찰관을 안정시키는 것	지역사회와 필수적인 의사소통 채널을 조정
기소를 무엇으로 여기는가?	중요한 목표	많은 법집행수단들 중 하나로

13. 외국경찰제도에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 영국에서는 로버트 필 경(Sir Robert Peel)의 제안으로 1829년 수도경찰청(Metropolitan Police Service)이 설립되었다.
- ② 독일에서는 제2차 세계대전 이후 연합국에 의하여 협의의 행정경찰사무를 경찰로부터 분리하는 비(탈)경찰화가 추진되었다.
- ③ 일본에서는 1차적 수사기관인 경찰과 2차적 수사기관인 검사가 대등적·협력적 관계를 이루고 있다.
- ④ 미국에서는 중앙집권적인 경찰제도를 운영하고 있으며, 경찰조직은 일반적으로 연방, 주, 시·군 수준에 설치되어 있다.

해설

- ④ 틀림. 미국은 전통적으로 **지방분권적 경찰제도를 운영**하고 있다.

정답 ④

14. 다음은 1991년 제정된 「경찰법」의 의의 및 평가이다. 이와 관련된 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- 경찰민주화 및 정치적 중립성 확보에 대한 국민적 열망을 반영하여 제정되었으며, 이를 통하여 정부수립 이후 최초로 독립적인 경찰기구가 만들어졌다.
- 기존보다 경찰의 독립성 및 경찰에 대한 민주적 통제가 강화되었으며 지방행정과의 연계를 위한 여건이 조성되었으나 경찰이 선거부처로부터 완전히 독립하지는 못하였다는 평가를 동시에 받는다.

- ① 경찰의 정치적 중립성 및 독립성 확보를 위하여 경찰청을 내무부의 외청으로 설치하였다.
- ② 분단국가로서 특수한 안보상황을 고려하여 보안경찰 업무는 국가안전기획부로 이양하였다.
- ③ 경찰에 대한 민주적 통제를 위하여 경찰위원회 제도를 도입하였다.
- ④ 치안행정과 지방행정 간의 협조를 위하여 치안행정협의회를 설치하였다.

해설

- ② 틀림. 보안경찰 활동은 보통경찰의 임무로 규정되어 있었다.
- ④ 옳음. 치안행정협의회는 「국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률」이 시행되기 전까지 존재했으나 법 시행 후 폐지.

정답 ②

15. 「지방자치법」상 자치법규에 관한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 지방자치단체의 장은 법령의 범위에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있다. 다만, 주민의 권리 제한 또는 의무 부과에 관한 사항이나 벌칙을 정하는 때에는 법률의 위임이 있어야 한다.
- ② 지방자치단체는 조례를 위반한 행위에 대하여 조례로써 1천만원 이하의 벌금을 정할 수 있고, 해당 지방자치단체의 장이 부과·징수한다.
- ③ 조례안이 지방의회에서 의결되면 지방의회의 의장은 의결된 날부터 7일 이내에 그 지방자치단체의 장에게 이송하여야 한다.
- ④ 법령에서 조례로 정하도록 위임한 사항은 그 법령의 하위 법령에서 그 위임의 내용과 범위를 제한하거나 직접 규정할 수 없다.

해설

- ① 틀림. **지방자치단체**는 법령의 범위에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있다. 다만, 주민의 권리 제한 또는 의무 부과에 관한 사항이나 벌칙을 정할 때에는 법률의 위임이 있어야 한다.(지방자치법 제28조①)
- ② 틀림. 지방자치단체는 조례를 위반한 행위에 대하여 조례로써 1천만원 이하의 **과태료**를 정할 수 있다.(지방자치법 제34조①)
- ③ 틀림. 조례안이 지방의회에서 의결되면 지방의회의 의장은 의결된 날부터 **5일 이내**에 그 지방자치단체의 장에게 이송하여야 한다.(지방자치법 제32조①)
- ④ 옳음. (지방자치법 제28조②)

정답 ④

16. 경찰행정법의 법원(法源)에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 헌법에 의하여 체결·공포된 조약이나 일반적으로 승인된 국제법규도 국내법과 같은 효력을 가지므로 경찰행정법의 법원이 된다.
- ② 법규명령은 국민과 행정청을 동시에 구속하는 양면적 구속력을 가짐으로써 재판규범성이 있다.
- ③ 대통령령, 총리령 및 부령은 특별한 규정이 없으면 공포한 날부터 15일이 경과함으로써 효력이 발생한다.
- ④ 법규명령의 한계로 행정권에 대한 입법권의 일반적포괄적 위임은 인정될 수 없고, 국회 전속적 법률사항의 위임은 금지되며 법률에 의하여 위임된 사항을 전부 하위명령으로 재위임하는 것은 금지된다.

해설

- ③ 틀림. 대통령령, 총리령 및 부령은 특별한 규정이 없으면 **공포한 날부터 20일**이 경과함으로써 효력을 발생한다.(법령 등 공포에 관한 법률 제12조)

정답 ③

17. 행정법상 신뢰보호의 원칙에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 이 원칙은 법치국가의 원리 및 그 구성 부분으로서의 법적 안정성으로부터 이론적 근거를 도출할 수 있다.
- ② 신뢰보호의 원칙을 위반한 행정청의 행위는 위헌·위법의 문제가 발생하는데 위법의 효과는 해당 행정행위를 취소할 수 있으며 그 위법성이 중대·명백한 경우 무효가 된다.
- ③ 운전면허 취소사유에 해당하는 음주운전을 적발한 경찰관의 소속 경찰서장이 사무착오로 위반자에게 운전면허정지 처분을 한 상태에서 위반자의 주소지 관할 지방경찰청장이 위반자에게 운전면허취소처분을 한 것은 선행처분에 대한 당사자의 신뢰 및 법적 안정성을 저해하는 것으로서 허용될 수 없다.
- ④ 헌법재판소의 위헌결정은 신뢰의 대상이 되는 공적인 견해이므로 신뢰보호의 원칙이 적용된다.

해설

- ① 옳음.
- ② 옳음.
- ③ 옳음. (대법원 99두10520)
- ④ 틀림. 헌법재판소의 위헌결정은 행정청이 개인에 대하여 신뢰의 대상이 되는 공적인 견해를 표명한 것이라고 할 수 없으므로 그 결정에 관련한 개인의 행위에 대하여는 신뢰보호의 원칙이 적용되지 아니한다.(대법원 2002두6965)

정답 ④

18. 「국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률」상 시·도자치경찰위원회의 소관 사무로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 자치경찰사무에 관한 인사, 예산, 장비, 통신 등에 관한 주요정책 및 그 운영지원
- ② 자치경찰사무 담당 공무원의 부패 방지와 청렴도 향상에 관한 주요 정책 및 인권침해 또는 권한남용 소지가 있는 규칙, 제도, 정책, 관행 등의 개선
- ③ 시·도경찰청장의 임용과 관련한 시·도지사와의 협의
- ④ 정기적으로 경찰서장의 자치경찰사무 수행에 관한 평가결과를 경찰청장에게 통보

해설

- ① 옳음. (국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률 제24조①제2호)
- ② 옳음. (국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률 제24조①제4호)
- ③ 틀림. 제28조제2항에 따른 시·도경찰청장의 임용과 관련한 **경찰청장과의 협의**, 제30조제4항에 따른 평가 및 결과 통보(국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률 제24조①제6호)
- ④ 옳음. 제30조제4항에 따른 평가 및 결과 통보(국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률 제24조①제6호)

제30조(경찰서장)

- ④ 시·도자치경찰위원회는 정기적으로 경찰서장의 자치경찰사무 수행에 관한 평가결과를 경찰청장에게 통보하여야 하며 경찰청장은 이를 반영하여야 한다.

정답 ③

19. 「경찰공무원 징계령 세부시행규칙」에 관한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 징계의결요구권자는 공금횡령·유용 및 업무상 배임의 금액이 100만원 이상일 경우에는 중징계 의결을 요구하여야 한다.
- ② 징계요구권자 또는 징계위원회는 감독자가 부임기간이 3개월 미만으로 부하직원에 대한 실질적인 감독이 곤란하다고 인정된 때에는 징계책임을 감경하여 징계의결 요구 또는 징계의결하거나 징계책임을 묻지 아니할 수 있다.
- ③ 징계의결요구권자 또는 징계위원회는 서로 관련이 없는 2개 이상의 의무위반행위가 경합될 때에는 그 중 책임이 중한 의무위반행위에 해당하는 징계보다 2단계 위의 징계의결 요구 또는 징계의결을 할 수 있다.
- ④ 징계위원회는 징계의결이 요구된 자가 「모범공무원규정」에 따라 모범공무원으로 선발된 공적이 있어도 징계의결이 요구된 자의 의무위반행위가 직무상 미공개 정보를 이용한 부당행위에 해당하는 경우는 징계를 감경할 수 없다.

해설

- ① 틀림. 징계의결요구권자 또는 징계위원회는 행위자에 대한 의무위반행위의 유형·정도, 과실의 경중, 행위 당시 계급 및 직위, 비위행위가 공직 내외에 미치는 영향, 수사 중 경찰공무원 신분을 감추거나 속인 정황, 평소 행실, 공적, 뉘우치는 정도, 규제개혁 및 국정과제 등 관련 업무 처리의 적극성 또는 그 밖의 정상을 참작하여 별표 1, 별표 1의2, 별표 2, 별표 2의2, 별표 3, 별표 5, 별표 6의 징계양정기준에 따라 징계의결 요구 또는 징계의결하여야 한다. 단, 징계의결요구권자는 공금횡령·유용 및 업무상 배임의 금액이 300만원 이상일 경우에는 중징계 의결을 요구하여야 한다.(경찰공무원 징계령 세부시행규칙 제4조①)
- ② 틀림. 부임기간이 1개월 미만으로 부하직원에 대한 실질적인 감독이 곤란하다고 인정된 때(경찰공무원 징계령 세부시행규칙 제5조①제3호)
- ③ 틀림. 징계의결요구권자 또는 징계위원회는 서로 관련이 없는 2개 이상의 의무위반행위가 경합될 때에는 그 중 책임이 중한 의무위반행위에 해당하는 징계보다 1단계 위의 징계의결 요구 또는 징계의결을 할 수 있다.(경찰공무원 징계령 세부시행규칙 제7조①제3호)
- ④ 옳음. (경찰공무원 징계령 세부시행규칙 제8조③제14호)

제8조(징계의 감경)

- ① 징계위원회는 징계의결이 요구된 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공적이 있는 경우 별표 9에 따라 징계를 감경할 수 있다.
 1. 「상훈법」에 따라 훈장 또는 포장을 받은 공적
 2. 「정부표창규정」에 따라 국무총리 이상의 표창을 받은 공적 다만, 경감이하의 경찰공무원등은 경찰청장 또는 중앙행정기관 차관급 이상 표창을 받은 공적
 3. 「모범공무원규정」에 따라 모범공무원으로 선발된 공적
- ② 경찰공무원등이 징계처분 또는 징계위원회의 권고에 의한 경고를 받은 사실이 있는 경우에는 그 징계처분 또는 경고처분의 공적은 제1항에 따른 감경대상 공적에서 제외한다
- ③ 제1항에도 불구하고 의무위반행위의 내용이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 징계를 감경할 수 없다.
 1. 「국가공무원법」 제78조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 비위
 - 1의2. 「국가공무원법」 제78조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 비위에 대한 신고 의무를 이행하지 않은 경우
 2. 「양성평등기본법」제3조제2호에 따른 성희롱
 3. 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」 제2조제1호의 성매매, 같은 조 제2호의 성매매 알선, 같은 조 제3호의 성매매 목적 인신매매
 4. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」제2조에 따른 성폭력범죄
 5. 「도로교통법」제44조제1항에 따른 음주운전 또는 같은 조 제2항에 따른 음주측정에 대한 불응
 6. 「공직자윤리법」 제22조에 따른 재산등록 및 주식의 매각·신탁 관련 의무위반행위

7. 「적극행정 운영규정」 제2조제2호에 따른 소극행정(이하 이 조에서 "소극행정"이라 한다)
- 7의2. 부작위 또는 직무태만
8. 「경찰청 공무원 행동강령」 제13조의3에 따른 부당한 행위
9. 제2호부터 제4호까지의 성 관련 비위 또는 「경찰청 공무원 행동강령」 제13조의3에 따른 부당한 행위를 은폐하거나 필요한 조치를 하지 않은 경우
10. 「형법」 제124조의 불법체포·감금 및 제125조의 폭행·가혹행위
11. 특정인의 공무원 채용에 대한 특혜를 요청하거나, 그 요청 등에 따라 부정한 방법으로 채용관리를 한 경우
12. 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제5조에 따른 부정청탁
13. 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제6조의 부정청탁에 따른 직무수행
14. 직무상 비밀이나 미공개 정보를 이용한 부당행위
15. 우월적 지위 등을 이용하여 다른 공무원 등에게 신체적·정신적 고통을 주는 등의 부당행위

정답 ④

20. 「경찰 감찰 규칙」에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 감찰관은 소속공무원의 의무위반사실에 대한 민원을 접수한 경우 접수일로부터 2개월 내에 신속히 처리하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 민원을 기한 내에 처리할 수 없을 때에는 소속 경찰기관의 감찰부서장에게 보고하여 그 처리 기간을 연장할 수 있다.
- ② 감찰관은 감찰조사를 위해서 조사대상자의 출석을 요구할 때에는 조사기일 3일 전까지 출석요구서 또는 구두로 조사일시, 의무위반행위사실 요지 등을 통지하여야 한다. 다만, 사안이 급박한 경우 또는 조사대상자의 요청이 있는 경우에는 즉시 조사에 착수할 수 있다.
- ③ 감찰정보심의회는 위원장을 포함한 5명 이상 7명 이하의 위원으로 구성하며, 위원장은 감찰부서장이 되고 위원은 감찰부서장이 소속 공무원 중에서 지명한다.
- ④ 감찰관은 검찰경찰, 그 밖의 수사기관으로부터 수사개시 통보를 받은 경우에는 징계의결요구권자의 결재를 받아 해당 기관으로부터 수사결과의 통보를 받을 때까지 감찰조사, 징계의결요구 등의 절차를 진행하지 아니 할 수 있다.

해설

- ① 옳음. (경찰 감찰 규칙 제35조①)
- ② 옳음. (경찰 감찰 규칙 제25조①)
- ③ 틀림. 감찰정보심의회는 위원장을 포함한 **3명 이상 5명 이하**의 위원으로 구성하며, 위원장은 감찰부서장이 되고 위원은 감찰부서장이 소속 공무원 중에서 지명한다. (경찰 감찰 규칙 제22조②)
- ④ 옳음. (경찰 감찰 규칙 제36조②)

정답 ③

21. 「경찰관 직무집행법」 및 동법 시행령상 범인검거 등 공로자 보상에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 경찰청장, 해양경찰청장, 시도경찰청장, 지방해양경찰청장, 경찰서장 또는 해양경찰서장은 범인 검거와 관련하여 경찰 수사 활동에 협조한 사람 중 보상금 지급 대상자에 해당한다고 보상금심사위원회가 인정하는 사람에게 보상금을 지급할 수 있다.
- ② 경찰청장, 해양경찰청장, 시도경찰청장, 지방해양경찰청장, 경찰서장 또는 해양경찰서장은 보상금 지급사유가 발생한 경우에는 직권으로 또는 보상금을 지급받으려는 사람의 신청에 따라 소속 보상금심사위원회의 심사의결을 거쳐 보상금을 지급한다.
- ③ 보상금심사위원회 위원의 과반수는 경찰관이 아닌 사람으로 해야 한다.
- ④ 경찰청장, 해양경찰청장, 시도경찰청장, 지방해양경찰청장, 경찰서장 또는 해양경찰서장은 보상금심사위원회의 심사의결에 따라 보상금을 지급하고, 거짓 또는 부정한 방법으로 보상금을 받은 사람에 대하여는 해당 보상금을 환수한다.

해설

- ① 옳음. (경찰관 직무집행법 시행령 제18조제3호)
- ② 옳음. (경찰관 직무집행법 시행령 제21조①)
- ③ 틀림. 해당내용 없음.
- ④ 옳음. (경찰관 직무집행법 제11조의3⑤)

정답 ③

22. 「경찰관의 정보수집 및 처리 등에 관한 규정」에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 공공안녕에 대한 위협의 예방과 대응을 위한 정보의 수집·작성·배포와 이에 수반되는 사실의 확인을 위해 경찰관이 수행하는 활동은 국가의 존립과 기능을 보호하는 것을 목적으로 해야 하며, 필요 최소한의 범위에 그쳐야 한다.
- ② 경찰관이 「경찰관 직무집행법」 제8조의2 제1항에 따라 수집·작성·배포할 수 있는 정보의 구체적인 범위에는 도로 교통의 위해 방지·제거 및 원활한 소통 확보를 위한 정보가 포함된다.
- ③ 경찰관은 정보를 제공하거나 사실을 확인해 준 자가 신분이나 처우와 관련하여 불이익을 받지 않도록 비밀유지 등 필요한 조치를 해야 한다.
- ④ 경찰관은 공공안녕에 대한 위협의 예방과 대응을 위해 필요한 경우에는 수집·작성한 정보를 관계 기관 등에 통보할 수 있다.

해설

- ① 틀림. 공공안녕에 대한 위협의 예방과 대응을 위한 정보의 수집·작성·배포와 이에 수반되는 사실의 확인을 위해 경찰관이 수행하는 활동(이하 “정보활동”이라 한다)은 **국민의 자유와 권리를 보호하는 것을 목적**으로 해야 하며, 필요 최소한의 범위에 그쳐야 한다.(경찰관의 정보수집 및 처리 등에 관한 규정 제2조①)
- ② 옳음. (경찰관의 정보수집 및 처리 등에 관한 규정 제3조)

제3조(수집 등 대상 정보의 구체적인 범위)

경찰관이 「경찰관 직무집행법」(이하 “법”이라 한다) 제8조의2제1항에 따라 수집·작성·배포할 수 있는 정보의 구체적인 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 범죄의 예방과 대응에 필요한 정보
 2. 「형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률」 제126조의2 또는 「보호관찰 등에 관한 법률」 제55조의3에 따라 통보되는 정보의 대상자인 수형자·가석방자의 재범방지 및 피해자의 보호에 필요한 정보
 3. 국가중요시설의 안전 및 주요 인사(人士)의 보호에 필요한 정보
 4. 방첩·대테러활동 등 국가안전을 위한 활동에 필요한 정보
 5. 재난·안전사고 등으로부터 국민안전을 확보하기 위한 정보
 6. 집회·시위 등으로 인한 공공갈등과 다중운집에 따른 질서 및 안전 유지에 필요한 정보
 7. 국민의 생명·신체·재산의 보호와 공공안녕에 대한 위협의 예방과 대응을 위한 정책에 관한 정보[해당 정책의 입안·집행·평가를 위해 객관적이고 필요한 사항에 관한 정보로 한정하며, 이와 직접적·구체적으로 관련이 없는 사생활·신조(信條) 등에 관한 정보는 제외한다]
 8. **도로 교통의 위해(危害) 방지·제거 및 원활한 소통 확보를 위한 정보**
 9. 「보안업무규정」 제45조제1항에 따라 경찰청장이 위탁받은 신원조사 또는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제2조 제3호에 따른 공공기관의 장이 법령에 근거하여 요청한 사실의 확인을 위한 정보
 10. 그 밖에 제1호부터 제9호까지에서 규정한 사항에 준하는 정보
- ③ 옳음. (경찰관의 정보수집 및 처리 등에 관한 규정 제4조③)
- ④ 옳음. (경찰관의 정보수집 및 처리 등에 관한 규정 제7조②)

정답 ①

23. 「행정절차법」상 처분에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 행정청은 신청에 구비서류의 미비 등 흠이 있는 경우에는 보완에 필요한 상당한 기간을 정하여 지체 없이 신청인에게 보완을 요구하여야 한다.
- ② 행정청은 당사자에게 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분을 하는 경우에는 미리 당사자들에게 통지하여야 한다. 다만, 공공의 안전 또는 복리를 위하여 긴급히 처분을 할 필요가 있는 경우에는 통지하지 아니할 수 있다.
- ③ 행정청은 처분 후 2년 이내에 당사자들이 요청하는 경우에는 청문·공청회 또는 의견제출을 위하여 제출받은 서류나 그 밖의 물건을 반환할 수 있다.
- ④ 행정청은 청문·공청회 또는 의견제출을 거쳤을 때에는 신속히 처분하여 해당 처분이 지연되지 아니하도록 하여야 한다.

해설

- ① 옳음. (행정절차법 제17조⑤)
- ② 옳음. (행정절차법 제21조④제1호)
- ③ 틀림. 행정청은 처분 후 **1년 이내**에 당사자들이 요청하는 경우에는 청문·공청회 또는 의견제출을 위하여 제출받은 서류나 그 밖의 물건을 반환하여야 한다.(행정절차법 제22조⑥)
- ④ 옳음. (행정절차법 제22조⑤)

정답 ③

24. 「경찰관 직무집행법」 제11조의5에 따른 ‘직무 수행으로 인한 형의 감면’의 대상이 되는 범죄에 해당하는 것은 모두 몇 개인가?

- ㉠ 「형법」 제2편 제24장 살인의 죄
- ㉡ 「형법」 제2편 제32장 강간과 추행의 죄 중 강제추행에 관한 범죄
- ㉢ 「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」에 따른 아동학대범죄
- ㉣ 「가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」에 따른 가정폭력범죄

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개

해설

㉠ 옳음.

㉡ 틀림. 「형법」 제2편 제32장 강간과 추행의 죄 중 **강간**에 관한 범죄(경찰관직무집행법 제11조의5)

제11조의5(직무 수행으로 인한 형의 감면)

다음 각 호의 범죄가 행하여지려고 하거나 행하여지고 있어 타인의 생명·신체에 대한 위해 발생의 우려가 명백하고 긴급한 상황에서, 경찰관이 그 위해를 예방하거나 진압하기 위한 행위 또는 범인의 검거 과정에서 경찰관을 향한 직접적인 유형력 행사에 대응하는 행위를 하여 그로 인하여 타인에게 피해가 발생한 경우, 그 경찰관의 직무수행이 불가피한 것이고 필요한 최소한의 범위에서 이루어졌으며 해당 경찰관에게 고의 또는 중대한 과실이 없는 때에는 그 정상을 참작하여 형을 감경하거나 면제할 수 있다.

1. 「형법」 제2편제24장 **살**인의 죄, 제25장 **상**해와 **폭**행의 죄, 제32장 **강간**과 추행의 죄 중 강간에 관한 범죄, 제38장 절도와 강도의 죄 중 **강도**에 관한 범죄 및 이에 대하여 다른 법률에 따라 가중처벌하는 범죄
2. 「가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」에 따른 **가**정폭력범죄, 「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」에 따른 **아**동학대범죄

㉢ 옳음.

㉣ 옳음.

정답 ③

25. 「공직자윤리법」상 등록재산의 공개대상자에 해당하지 않는 경찰공무원은?

- ① 충청북도경찰청장 치안감 A
- ② 세종특별자치시경찰청장 경무관 B
- ③ 경찰청 국제협력관 경무관 C
- ④ 경찰청 기획조정관 치안감 D

해설

- ③ 틀림. 「공직자윤리법」상 공개대상자는 치안감 또는 시·도청장으로 규정하고 있다. 경무관인 경찰청 국제협력관은 어느 것에도 해당하지 않아 공개대상이 아니다.

공직자윤리법 제10조(등록재산의 공개)

- ① 공직자윤리위원회는 관할 등록의무자 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공직자 본인과 배우자 및 본인의 직계존속·직계비속의 재산에 관한 등록사항과 제6조에 따른 변동사항 신고내용을 등록기간 또는 신고기간 만료 후 1개월 이내에 관보(공보를 포함한다) 및 인사혁신처장이 지정하는 정보통신망을 통하여 공개하여야 한다.
8. **치안감 이상**의 경찰공무원 및 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도의 **시·도경찰청장**

정답 ③

26. 국가배상에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 지방자치단체가 '교통할아버지 봉사활동 계획'을 수립한 후 관할 동장으로 하여금 '교통할아버지'를 선정하게 하여 어린이 보호, 교통안내, 거리질서 확립 등의 공무를 위탁하여 집행하게 하던 중 '교통할아버지'로 선정된 노인이 위탁받은 업무 범위를 넘어 교차로 중앙에서 교통정리를 하다가 교통사고를 발생시킨 경우, 지방자치단체가 「국가배상법」 제2조 소정의 배상책임을 부담한다.
- ② 지방자치단체장이 설치하여 관할 지방경찰청장에게 관리권한이 위임된 교통신호기의 고장으로 인하여 교통사고가 발생한 경우, 지방자치단체뿐만 아니라 경찰관들의 봉급을 부담하는 국가도 손해배상책임을 인정된다.
- ③ 음주운전으로 적발된 주취운전자로 도로 밖으로 차량을 이동하겠다고 단속경찰관으로부터 보관중이던 차량열쇠를 반환받아 몰래 차량을 운전하여 가던 중 사고를 일으킨 경우, 국가배상책임을 인정한다.
- ④ 군인·군무원·경찰공무원 또는 예비군대원이 전투·훈련 등 직무 집행과 관련하여 전사·순직하거나 공상을 입은 경우, 유족이 다른 법령에 따라 재해보상금·유족연금·상이연금 등의 보상을 지급받을 수 있을 때에는 「국가배상법」 및 「민법」에 따른 손해배상 및 위자료를 청구할 수 없다.

해설

- ① 옳음. (대법원 98다39060)
- ② 옳음. (대법원 99다11120)
- ③ 옳음. (대법원 97다54482)
- ④ 틀림. 제1항 단서에도 불구하고 전사하거나 순직한 군인·군무원·경찰공무원 또는 예비군대원의 유족은 자신의 정신적 고통에 대한 위자료를 청구할 수 있다. (국가배상법 제2조③) ▣ 전사하거나 순직한 군인·군무원·경찰공무원 또는 예비군대원의 유족이 가지는 고유의 위자료 청구권은 군인 등 본인의 청구권과는 별개의 독립적인 청구권으로 유족이 자신의 정신적 고통에 대한 위자료를 청구할 수 있도록 함으로써 2025년 1월 7일부터 유족의 권리구제 범위를 확대시행.

정답 ④

27. 「행정심판법」에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 행정청의 처분 또는 부작위에 대하여는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 이 법에 따라 행정심판을 청구할 수 있다. 다만, 대통령의 처분 또는 부작위에 대하여는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 행정심판을 청구할 수 없다.
- ② 행정심판위원회는 무효등확인심판의 청구가 이유가 있다고 인정하면 처분의 효력 유무 또는 처분의 존재 여부를 확인한다.
- ③ 심판청구는 처분의 효력이나 그 집행 또는 절차의 속행에 영향을 주지 아니한다.
- ④ 행정심판의 재결은 행정심판위원회 또는 피청구인의 행정청이 심판청구서를 받은 날부터 60일 이내에 하여야 한다. 다만, 부득이한 사정이 있는 경우에는 위원장이 직권으로 60일을 연장할 수 있다.

해설

- ① 옳음. (행정심판법 제3조②)
- ② 옳음. (행정심판법 제43조④)
- ③ 옳음. (행정심판법 제30조①)
- ④ 틀림. 재결은 제23조에 따라 피청구인 또는 위원회가 심판청구서를 받은 날부터 60일 이내에 하여야 한다. 다만, 부득이한 사정이 있는 경우에는 위원장이 직권으로 **30일**을 연장할 수 있다.(행정심판법 제45조①)

정답 ④

28. 경찰조직편성의 원리에 관한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 계층제의 원리에 의하면 계층이 많을수록 업무처리가 신속하고 계층 간의 갈등이 감소한다.
- ② 통솔범위의 원리에 의하면 계층의 수, 업무의 복잡성 및 조직규모의 크기와 통솔의 범위는 정비례 관계이다.
- ③ 분업의 원리에 의하면 분업화가 안 될수록 조정과 통합이 어려워지며 할거주의를 초래할 수 있다.
- ④ 조정과 통합의 원리에 의하면 조직의 조정과 통합은 집단적 노력을 질서있게 배열하고 조직 및 구성원의 행동을 통일시키는 작용을 함으로써 경찰행정의 목표를 달성할 수 있게 한다.

해설

- ① 틀림. 계층이 많을수록 **업무처리가 지연**되고 **계층 간 갈등이 증가**된다.
- ② 틀림. 계층의 수, 업무의 복잡성 및 조직규모의 크기와 통솔의 범위는 **반비례 관계**이다.
- ③ 틀림. **과도한 분업**은 조정과 통합이 어려워지며 할거주의를 초래할 수 있다.
- ④ 옳음.

정답 ④

29. 계급제와 직위분류제에 관한 설명으로 옳은 것은 모두 몇 개인가?

- ㉠ 계급제는 사람중심의 분류방법으로 널리 일반적 교양과 능력을 가진 사람을 채용하여 신분보장과 함께 장기간에 걸쳐 능력이 키워지므로 공무원이 보다 종합적이며 신축적인 대응역량을 가질 수 있다.
- ㉡ 직위분류제는 공무원이 동일한 직무를 장기간 담당하게 되어 행정의 전문화에 유용하지만, 권한과 책임의 한계가 불명확하다.
- ㉢ 계급제는 폐쇄형 충원방식으로 공무원에 대한 인사배치가 자유롭지 않으나, 직위분류제는 개방형 충원방식으로 공무원에 대한 인사배치가 자유롭다.
- ㉣ 직위분류제는 계급제에 비해서 보수결정의 합리적인 기준을 제시할 수 있으며, 직무분석을 통해 부서 간, 기관 간 협조 및 조정이 용이하다.

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개

해설

- ㉠ 옳음.
- ㉡ 틀림. **직위분류제는 권한과 책임이 명확**하다. ➡ 직위분류제는 직무의 종류와 난이도, 책임도를 기준으로 직위를 분류하고 각 직위의 직무 내용, 책임, 자격 요건 등을 명확히 규정하는 것을 목적으로 한다. 따라서 직위분류제는 오히려 권한과 책임의 한계를 명확하게 하는 데 기여하는 제도이다.
- ㉢ 틀림. 계급제가 공무원에 대한 **인사배치가 자유롭다**. ➡ 직위분류제는 인사배치가 자유롭지 않다.
- ㉣ 틀림. 부서 간, 기관 간 협조 및 조정이 용이한 것은 **계급제**이다.

정답 ①

30. 동기부여이론에 관한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 매슬로우(Maslow)의 욕구단계이론에 의하면 인간의 욕구는 우선순위의 계층을 이루며 상위욕구로부터 하위욕구로 욕구를 추구한다고 한다.
- ② 맥그리거(McGregor)의 X이론에 의하면 인간은 부지런하고 책임성과 자율성을 발휘하기를 좋아하므로 민주적이고 인간적인 동기유발전략이 필요하다고 한다.
- ③ 동기부여 과정이론에는 아담스(Adams)의 공정성이론, 브룸(Vroom)의 기대이론, 포터와 롤러(Porter & Lawler)의 업적만족이론 등이 있다.
- ④ 앨더퍼(Alderfer)는 매슬로우(Maslow)의 욕구단계이론을 수정하여 생존욕구, 존경욕구, 성장욕구로 구분하였다.

해설

- ① 틀림. 욕구단계이론은 **하위욕구**로부터 **상위욕구**로 욕구를 추구한다.
- ② 틀림. X이론에 의하면 인간의 본성은 게으르고, 일하기를 싫어하며, 무책임하고, 변동을 싫어하고, 이기적이고, 조직의 목적에 무관심하며, 안정과 경제적 만족을 추구한다. ➡ Y이론은 인간행태에 관심을 두고 인간은 부지런하고, 자율성 및 창의성을 발휘하기를 원하고, 조직 목적에 적극 참여, 자아실현을 추구, 자기 자신을 통제할 수 있는 능력을 지니고 있다고 본다.
- ③ 옳음.

동기부여의 내용이론(contents theory)과 과정이론(process theory)

	내용이론	과정이론
의의	행동에 영향을 미칠 수 있는 특정 욕구 및 보상을 파악하는 것에 중점을 두고 있으며 어떤 요인이 동기를 부여하는데 큰 영향을 미치는지를 다루는 것으로 동기부여의 존재 또는 욕구이론이라고 한다.	동기부여가 어떠한 과정을 통해 발생하는가를 다룬 이론이며 과정이론들은 항상 유인, 강화 및 기대 등과 같은 기본적인 용어를 정의하고 난 다음에 이어한 변수들이 상호 작용하는 방법 및 동기부여에 이르는 방법을 설명한다.
종류	• 매슬로우(Maslow)의 욕구단계이론 • 앨더퍼(Alderfer)의 ERG이론 • 허즈버그(Herzberg)의 2요인 이론(two-factor theory) • 맥그리거(D. McGregor)의 X·Y이론 • 맥클랜드(D. McClelland)의 성취동기이론 • 아지리스(Chris Argyris)의 미성숙-성숙이론	• 브룸(V.H. Vroom)의 기대이론 • 애덤스(J. Stacy. Adams)의 공정성이론 • 포터와 로러(Porter & Lawler)의 업적만족이론

④ 틀립. 앨더퍼(Alderfer)는 생존욕구, **성장욕구**, 성장욕구로 구분하였다.

앨더퍼(Alderfer)의 욕구단계

존재욕구 (E xistence needs)	① 자신의 존재를 위한 욕구로 주로 생리적이고 물리적인 욕구이다. ② 매슬로우의 생리적욕구나 안전의 욕구 에 해당한다.
관계욕구 (R elatedness needs)	① 사람들과의 관계와 관련된 욕구이다. ② 매슬로우의 사회적욕구나 존경의 욕구 에 해당한다.
성장욕구 (G rowth needs)	① 개인의 성장과 관련된 욕구이다. ② 존경의 욕구와 자아실현의 욕구 에 해당한다.

정답 ③

31. 예산제도에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 품목별 예산제도는 회계 집행내용과 책임이 명확하며, 인건비 등 경직성 경비에 적용이 용이하다.
- ② 성과주의 예산제도는 자원배분의 합리성과 예산집행의 신축성을 기할 수 있으며 국민의 입장에서 행정기관의 활동을 이해하기 쉽다.
- ③ 계획예산제도는 장기적인 기획과 단기적인 예산편성을 유기적으로 연결하여 자원배분의 일관성과 합리성을 도모한다.
- ④ 일몰법 예산제도는 행정부가 제정한 법령에 의하여 특정 사업이 일정 기간이 경과하면 의무적·자동적으로 폐지되게 하는 예산제도이며 행정부의 사업에 주로 사용된다.

해설

- ④ 틀림. 일몰법 예산제도는 **입법부**가 제정한 법령에 의하여 특정 사업이 일정 기간이 경과하면 의무적·자동적으로 폐지되게 하는 예산제도이며 행정부의 사업에 주로 사용된다.

정답 ④

32. 직업공무원제도에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 공무원의 장기근속을 유도하므로 행정의 안정성과 계속성을 유지하는데 유리하다.
- ② 공무원이 환경변화에 민감하지 못하고 특권 집단화될 우려가 있다.
- ③ 연령 등으로 대상을 제한하는 경우도 있어 공직임용의 기회균등이 제약될 수 있다.
- ④ 강력한 신분보장으로 공무원에 대한 행정통제와 책임 확보가 용이하다.

해설

- ④ 틀림. 직업공무원제도가 제공하는 강력한 신분보장은 행정의 안정성과 전문성을 높이는 장점이 있지만, 동시에 공무원 집단의 보수화나 특권화를 야기하여 외부 통제와 책임 확보를 오히려 어렵게 만드는 요인으로 작용할 수 있다.

정답 ④

33. 경찰통제에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 경찰청장의 훈령권과 국회의 예산심의권은 사전통제이며 내부통제에 해당한다.
- ② 국가경찰위원회의 심의·의결권은 외부통제이며 민주적 통제에 해당한다.
- ③ 국회의 국정감사조사는 사후통제인 동시에 외부통제에 해당한다.
- ④ 경찰청장 및 국가경찰위원회 위원의 임명권, 총경 이상 경찰공무원의 임명권 등 대통령에 의한 경찰통제는 행정통제이며 외부통제에 해당한다.

해설

- ① 틀림. 경찰청장의 **훈령권은 사후통제**, 내부통제에 해당하고 **예산심의권은** 사전통제, **외부통제**에 해당한다.

정답 ①

34. 「총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률」에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 화약류를 운반하려는 사람은 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 도착지를 관할하는 경찰서장에게 신고하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 수량 이하의 화약류를 운반하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 화약류를 폐기하려는 자는 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 그 폐기하려는 곳을 관할하는 경찰서장에게 신고하여야 한다. 다만, 제조업자가 제조과정에서 생긴 화약류를 그 제조소 안에서 폐기하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ③ 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 3년이 지나지 아니한 자는 총포·도검·화약류·분사기·전자충격기·석궁 제조업의 허가를 받을 수 없다.
- ④ 총포·도검·화약류·분사기·전자충격기·석궁의 판매업을 하려는 자는 판매소마다 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 판매소의 소재지를 관할하는 시도경찰청장의 허가를 받아야 한다.

해설

- ① 틀림. 화약류를 운반하려는 사람은 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 **발송지**를 관할하는 경찰서장에게 신고하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 수량 이하의 화약류를 운반하는 경우에는 그러하지 아니하다.(총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률 제26조①)
- ② 옳음. (총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률 제20조③)
- ③ 옳음. (총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률 제5조제1호)
- ④ 옳음. (총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률 제6조①)

정답 ①

35. 「범죄피해자 보호법」에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① “범죄피해자”란 타인의 범죄행위로 피해를 당한 사람과 그 배우자(사실상의 혼인관계를 포함한다), 직계친족 및 형제자매를 말한다.
- ② 구조금은 유족구조금·장해구조금 및 중상구조금으로 구분한다.
- ③ 범죄행위 당시 구조피해자와 가해자 사이가 4촌 이내의 친족인 경우에는 구조금을 지급하지 아니한다.
- ④ 구조피해자가 과도한 폭행·협박 또는 중대한 모욕 등 해당 범죄행위를 유발하는 행위를 한 때에는 구조금의 일부를 지급하지 아니한다.

해설

- ① 옳음. (범죄피해자 보호법 제3조제1호)
- ② 옳음. (범죄피해자 보호법 제17조①)
- ③ 옳음. (범죄피해자 보호법 제19조①제4호)
- ④ 틀림. **과도한 폭행·협박 또는 중대한 모욕 등 해당 범죄행위를 유발하는 행위를 한 때에는 구조금을 지급하지 아니한다.**(범죄피해자 보호법 제19조③제2호)

범죄피해자 보호법 제19조(구조금을 지급하지 아니할 수 있는 경우)

- ① 범죄행위 당시 구조피해자와 가해자 사이에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 친족관계가 있는 경우에는 **구조금을 지급하지 아니한다.**
 1. 부부(사실상의 혼인관계를 포함한다)
 2. 직계혈족
 3. **4촌 이내의 친족**
 4. 동거친족
- ② 범죄행위 당시 구조피해자와 가해자 사이에 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 친족관계가 있는 경우에는 **구조금의 일부를 지급하지 아니한다.**
- ③ 구조피해자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 때에는 **구조금을 지급하지 아니한다.**
 1. 해당 범죄행위를 교사 또는 방조하는 행위
 2. **과도한 폭행·협박 또는 중대한 모욕 등 해당 범죄행위를 유발하는 행위**
 3. 해당 범죄행위와 관련하여 현저하게 부정한 행위
 4. 해당 범죄행위를 용인하는 행위
 5. 집단적 또는 상습적으로 불법행위를 행할 우려가 있는 조직에 속하는 행위(다만, 그 조직에 속하고 있는 것이 해당 범죄피해를 당한 것과 관련이 없다고 인정되는 경우는 제외한다)
 6. 범죄행위에 대한 보복으로 가해자 또는 그 친족이나 그 밖에 가해자와 밀접한 관계가 있는 사람의 생명을 해치거나

신체를 중대하게 침해하는 행위

- ④ 구조피해자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 때에는 구조금의 일부를 지급하지 아니한다.
1. 폭행·협박 또는 모욕 등 해당 범죄행위를 유발하는 행위
 2. 해당 범죄피해의 발생 또는 증대에 가공(加功)한 부주의한 행위 또는 부적절한 행위
- ⑤ 유족구조금등을 지급하지 아니할 수 있는 경우에 관하여는 제1항부터 제4항까지를 준용한다. 이 경우 “구조피해자”는 “구조피해자 또는 맨 앞의 순위인 유족”으로 본다.
- ⑥ 구조피해자 또는 그 유족과 가해자 사이의 관계, 그 밖의 사정을 고려하여 구조금의 전부 또는 일부를 지급하는 것이 사회통념에 위배된다고 인정될 때에는 구조금의 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있다.
- ⑦ 제1항부터 제6항까지의 규정에도 불구하고 구조금의 실질적인 수혜자가 가해자로 귀착될 우려가 없는 경우 등 구조금을 지급하지 아니하는 것이 사회통념에 위배된다고 인정할 만한 특별한 사정이 있는 경우에는 구조금의 전부 또는 일부를 지급할 수 있다.
1. 폭행·협박 또는 모욕 등 해당 범죄행위를 유발하는 행위
 2. 해당 범죄피해의 발생 또는 증대에 가공(加功)한 부주의한 행위 또는 부적절한 행위

정답 ④

36. 「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① “아동학대행위자”란 아동학대범죄를 범한 사람 및 그 공범을 말하고, “피해아동”이란 아동학대범죄로 인하여 직접적으로 피해를 입은 아동을 말한다.
- ② 아동학대범죄 신고를 접수한 사법경찰관이나 아동학대전담공무원은 지체 없이 아동학대범죄의 현장에 출동하여야 한다. 이 경우 수사기관의 장이나 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 서로 동행하여 줄 것을 요청할 수 있으며, 그 요청을 받은 수사기관의 장이나 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 정당한 사유가 없으면 사법경찰관이나 아동학대전담공무원이 아동학대범죄 현장에 동행하도록 조치하여야 한다.
- ③ 사법경찰관리 또는 아동학대전담공무원이 응급조치를 한 경우에는 즉시 응급조치결과보고서를 작성하여야 한다. 이 경우 사법 경찰관리가 응급조치를 한 경우에는 관할 경찰관서의 장이 시·도지사 또는 시장·군수·구청장에게, 아동학대전담공무원이 응급조치를 한 경우에는 소속 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 관할 경찰관서의 장에게 작성된 응급조치결과보고서를 10일 이내에 송부하여야 한다.
- ④ “아동학대행위자를 피해아동등으로부터 격리”하는 응급조치는 72시간을 넘을 수 없다. 다만, 본문의 기간에 공휴일이나 토요일이 포함되는 경우로서 피해아동등의 보호를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 48시간의 범위에서 그 기간을 연장할 수 있다.

해설

- ① 옳음. (아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제2조제5호)
- ② 옳음. (아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제11조①)
- ③ 틀림. 사법경찰관리 또는 아동학대전담공무원이 제1항에 따라 응급조치를 한 경우에는 즉시 응급조치결과보고서를 작성하여야 한다. 이 경우 사법경찰관리가 응급조치를 한 경우에는 관할 경찰관서의 장이 시·도지사 또는 시장·군수·구청장에게, 아동학대전담공무원이 응급조치를 한 경우에는 소속 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 관할 경찰관서의 장에게 작성된 응급조치결과보고서를 **지체 없이** 송부하여야 한다.(아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제12조⑤)
- ④ 옳음. (아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제12조③)

정답 ③

37. 「경찰 비상업무 규칙」에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① “필수요원”이란 모든 경찰공무원 및 일반직공무원 중 경찰기관의 장이 지정한 사람으로 비상소집 시 1시간 이내에 응소해야 할 사람을 말한다.
- ② 비상근무의 발령권자는 비상상황이 종료되는 즉시 비상근무를 해제한다.
- ③ 작전준비태세가 발령되면 작전경력을 동원하고 지휘관과 참모는 정위치 근무를 원칙으로 한다.
- ④ 비상근무 대상은 경비·작전·재난·안보·수사·교통 업무와 관련한 비상상황에 국한한다. 다만, 두 종류 이상의 비상상황이 동시에 발생한 경우에는 긴급성 또는 중요도가 상대적으로 더 큰 비상상황의 비상근무로 통합하여 실시한다.

해설

- ① 옳음. (경찰 비상업무 규칙 제2조제5호)
- ② 옳음. 비상근무의 발령권자는 비상상황이 종료되는 즉시 비상근무를 해제하고, 비상근무 해제 시 제5조제1항제2호·제3호의 발령권자는 6시간 이내에 해제일시, 사유 및 비상근무결과 등을 바로 위의 상급 기관의 장에게 보고한다. (경찰 비상업무 규칙 제6조①)
- ③ 틀림. 작전준비태세(작전비상시 적용)가 발령되면 **별도의 경력동원 없이** 경찰관서 **지휘관 및 참모의 비상연락망을 구축**하고 신속한 응소체제를 유지한다. 경찰관등은 상황발생 시 즉각 출동이 가능하도록 출동태세 점검을 실시한다. 유관기관과의 긴밀한 연락체계를 유지하고, 필요시 작전상황반을 유지한다. (경찰 비상업무 규칙 제7조①제5호)
- ④ 옳음. (경찰 비상업무 규칙 제3조②)

정답 ③

38. 다음 중 「도로교통법」 및 동법 시행령상 자동차를 사용하는 사람 또는 기관 등의 신청에 의하여 시·도경찰청장이 지정하는 긴급자동차로 옳은 것은 모두 몇 개인가?

- ㉠ 경찰용 자동차 중 범죄수사, 교통단속, 그 밖의 긴급한 경찰업무 수행에 사용되는 자동차
- ㉡ 민방위업무를 수행하는 기관에서 긴급예방을 위한 출동에 사용되는 자동차
- ㉢ 도로관리를 위하여 사용되는 자동차 중 운행이 제한되는 자동차를 단속하기 위하여 사용되는 자동차
- ㉣ 교도소의 자동차 중 수용자의 호송경비를 위하여 사용되는 자동차
- ㉤ 국내의 요인에 대한 경호업무 수행에 공무로 사용되는 자동차

- ① 2개 ② 3개 ③ 4개 ④ 5개

해설

- ㉠ 틀림. 법정긴급자동차이다. (도로교통법 시행령 제2조제1호)
- ㉡ 옳음. 자동차를 사용하는 사람 또는 기관 등의 신청에 의하여 시·도경찰청장이 지정하는 경우로 한정. (도로교통법 시행령 제2조제7호)
- ㉢ 옳음. 자동차를 사용하는 사람 또는 기관 등의 신청에 의하여 시·도경찰청장이 지정하는 경우로 한정. (도로교통법 시행령 제2조제8호)
- ㉣ 틀림. 법정긴급자동차이다. (도로교통법 시행령 제2조제4호)
- ㉤ 틀림. 법정긴급자동차이다. (도로교통법 시행령 제2조제5호)

정답 ①

■ 긴급자동차의 종류

“**긴급자동차**”란 다음 각 목의 자동차로서 그 본래의 긴급한 용도로 사용되고 있는 자동차를 말한다.

가. **소방차**

나. **구급차**

다. **혈액 공급차량**

라. 그 밖에 **대통령령**으로 정하는 자동차

▶ 도로교통법 시행령

긴급자동차
(제22호)

긴급
자동차의
종류
(제2조)

① 「도로교통법」(이하 “법”이라 한다) 제2조 제22호 라목에서 “대통령령으로 정하는 자동차”란 **긴급한 용도로 사용되는** 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자동차를 말한다. 다만, **제6호부터 제11호까지의 자동차는 이를 사용하는 사람 또는 기관 등의 신청에 의하여 시·도경찰청장이 지정하는 경우로 한정**한다.

1. **경찰**용 자동차 중 **범죄**수사, **교통**단속, 그 밖의 **긴급**한 경찰업무 수행에 사용되는 자동차
2. 국군 및 주한 국제연합군용 자동차 중 **군** 내부의 질서 유지나 부대의 질서 있는 이동을 유도(誘導)하는 데 사용되는 자동차
3. 수사기관의 자동차 중 범죄**수**사를 위하여 사용되는 자동차
4. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설 또는 기관의 자동차 중 도주자의 체포 또는 수용자, 보호관찰 대상자의 **호송**·경비를 위하여 사용되는 자동차
 - 가. 교도소·소년교도소 또는 구치소
 - 나. 소년원 또는 소년분류심사원
 - 다. 보호관찰소
5. 국내외 요인(要人)에 대한 **경**호업무 수행에 공무(公務)로 사용되는 자동차
6. 전기사업, 가스사업, 그 밖의 공익사업을 하는 기관에서 위험 방지를 위한 응급작업에 사용되는 자동차
7. 민방위업무를 수행하는 기관에서 긴급예방 또는 복구를 위한 출동에 사용되는 자동차
8. 도로관리를 위하여 사용되는 자동차 중 도로상의 위험을 방지하기 위한 응급작업에 사용되거나 운행이 제한되는 자동차를 단속하기 위하여 사용되는 자동차
9. 전신·전화의 수리공사 등 응급작업에 사용되는 자동차
10. 긴급한 우편물의 운송에 사용되는 자동차
11. 전파감시업무에 사용되는 자동차

② 제1항 각 호에 따른 자동차 외에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자동차는 긴급자동차로 본다.

1. 제1항 제1호에 따른 경찰용 긴급자동차에 의하여 **유도**되고 있는 자동차
2. 제1항 제2호에 따른 국군 및 주한 국제연합군용의 긴급자동차에 의하여 **유도**되고 있는 국군 및 주한 국제연합군의 자동차
3. 생명이 위급한 **환**자 또는 **부**상자나 수혈을 위한 **혈**액을 운송 중인 자동차

39. 「북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률」에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① “북한이탈주민”이란 군사분계선 이북지역에 주소, 직계가족, 배우자, 직장 등을 두고 있는 사람으로서 북한을 벗어난 후 외국 국적을 취득하지 아니한 사람을 말한다.
- ② 국가안전보장에 현저한 영향을 줄 우려가 있는 보호신청자는 통일부장관이 그 보호 여부를 결정하고, 그 결과를 지체 없이 국가정보원장과 보호신청자에게 통보하거나 알려야 한다.
- ③ 통일부장관은 보호대상자가 거주지로 전입한 후 그의 신변안전을 위하여 국방부장관이나 경찰청장에게 협조를 요청할 수 있으며, 협조요청을 받은 국방부장관이나 경찰청장은 이에 협조한다.
- ④ 보호신청자가 항공기 납치, 마약거래, 테러, 집단살해 등 국제형사범죄자에 해당하면 보호대상자로 결정하지 아니할 수 있다.

해설

- ① 옳음. (북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 제2조제1호)
- ② 틀림. 통일부장관은 제7조제4항에 따른 통보를 받으면 협의회의 심의를 거쳐 보호 여부를 결정한다. 다만, 국가안전보장에 현저한 영향을 줄 우려가 있는 사람에 대하여는 **국가정보원장**이 그 보호 여부를 결정하고, 그 결과를 지체 없이 통일부장관과 보호신청자에게 통보하거나 알려야 한다.(북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 제8조①)
- ③ 옳음. (북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 제22조의2①)
- ④ 옳음. (북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 제9조①제1호)

정답 ②

40. 「범죄인 인도법」에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 인도조약이 체결되어 있지 아니한 경우에도 범죄인의 인도를 청구하는 국가가 같은 종류 또는 유사한 인도범죄에 대한 대한민국의 범죄인 인도청구에 응한다는 보증을 하는 경우에는 이 법을 적용한다.
- ② 대한민국과 청구국의 법률에 따라 인도범죄가 사형, 무기징역, 무기금고, 장기 3년 이상의 징역 또는 금고에 해당하는 경우에만 범죄인을 인도할 수 있다.
- ③ 인도범죄에 관하여 대한민국 법원에서 재판이 계속 중이거나 재판이 확정된 경우는 범죄인을 인도하여서는 아니 된다.
- ④ 범죄인이 인도범죄에 관하여 제3국(청구국이 아닌 외국을 말한다.)에서 재판을 받고 처벌되었거나 처벌받지 아니하기로 확정된 경우 범죄인을 인도하지 아니할 수 있다.

해설

- ① 옳음. (범죄인 인도법 제48조)
- ② 틀림. 대한민국과 청구국의 법률에 따라 인도범죄가 사형, 무기징역, 무기금고, **장기 1년 이상**의 징역 또는 금고에 해당하는 경우에만 범죄인을 인도할 수 있다.(범죄인 인도법 제6조)
- ③ 옳음. (범죄인 인도법 제7조제2호)
- ④ 옳음. (범죄인 인도법 제조제호)

정답 ②